

摘要：

最高法院以5:4裁定阻止特朗普解雇美联储理事Lisa Cook，美联储成为所有独立机构中唯一保留官员任期保护的例外。据分析，此次裁决的最大受益者是新任主席沃什——白宫通过撤换理事来控制货币政策的路径被大幅封堵。

一场针对美联储理事的解雇风波，意外为新任主席沃什铺平了独立运作的道路。

美国最高法院周一以5:4裁定，阻止特朗普在诉讼期间强行解雇美联储理事Lisa Cook。这一裁决不仅保住了Cook的职位，更重要的是，它为美联储划定了一道司法红线：总统不能随意撤换联储官员、以此填入政策盟友。

据《华尔街日报》报道，此次裁决最直接的受益者，是今年5月刚刚就任美联储主席的沃什。他上任之初，头顶悬着一个未解之问——总统究竟能否以“有因”为由强行解雇联储理事？如今，这个问题已由最高法院给出答案，且答案对美联储有利。

裁决内容：美联储是唯一例外

这是最高法院同日作出的两项裁决，方向截然相反。

第一项，以6:3裁定：其他独立机构的官员不再享有“免遭解雇”保护，总统可以自由撤换。这一裁决被视为保守派“单一行政权”理论的重大胜利，彻底动摇了自1935年以来独立机构的宪法基础。

第二项，以5:4裁定：美联储是例外。首席大法官John Roberts在多数意见中援引美联储“独特的历史地位与政策角色”，认定其不适用上述逻辑。裁决要求，特朗普若要解雇Cook，必须给予她回应指控的机会，不能直接强行免职。

两项裁决合在一起，传递出一个清晰信号：美联储在所有联邦机构中地位特殊，国会赋予其官员的任期保护，获得了最高法院的认可。

为何沃什才是最大赢家

Cook赢得了这场官司，但据《华尔街日报》分析，真正获益最深的是沃什。

逻辑很简单：如果总统可以随意解雇联储理事，他就能不断向主席施压——“你不降息，我就换掉你身边的人，直到你被孤立”。这正是1970年代尼克松政府对时任主席Arthur Burns所用的手段，包括放风要扩充联储委员会席位、稀释其控制权。

裁决封堵了这条路。投资管理人Mark Spindel表示：“允许总统用亲信填满委员会，会带来各种麻烦。这将破坏沃什专注于政策使命、管理委员会和建立个人遗产的能力。”

Spindel还直言：“如果总统可以捏造理由解雇理事，再在沃什周围安插一堆真正的傀儡——沃什还怎么管理这个机构？”

一票之差，隐患未除

然而，这场胜利并不稳固。



5:4的裁决，意味着Roberts和大法官Brett Kavanaugh与三位自由派大法官联手，才勉强过半。Kavanaugh在单独的协同意见中试图安抚市场，称此事已有定论。但大法官Amy Coney Barrett在异议意见中直接指出，保护美联储独立性的裁决与废除其他独立机构保护的裁决“存在严重张力”。

据彭博专栏作家、哈佛大学法学教授Noah Feldman分析，Roberts的多数意见在逻辑上更接近实用主义而非原旨主义——他大量引用Alexander Hamilton关于独立央行经济必要性的论述。Kavanaugh的协同意见则更为直白：“即便是对美联储地位的短暂不确定性，也可能引发政治动荡，以及美国和全球经济的混乱。”

Feldman指出，这恰恰是原旨主义本应排除的那类考量。大法官Clarence Thomas在异议中明确主张美联储独立性违宪，Barrett也认为这些论点值得认真对待。Alito和Gorsuch则对美联储独立性问题保持沉默——Feldman认为，这种沉默本身就意味深长，暗示他们同样可能倾向于否定联储独立性。

Feldman的结论是：美联储的独立性，目前仅悬于一票之上。

Cook案背后：一场“制造借口”的解雇

Cook本人的遭遇，也折射出这场政治博弈的底色。

特朗普去年8月寻求解雇Cook，理由来自住房官员Bill Pulte的指控——称Cook在2021年申请两处房产抵押贷款时，虚报了其中一处的居住状态。Cook于2022年经参议院确认、由前总统拜登提名就任，她否认任何不当行为。

周一裁决出炉后，Cook发表声明称，此案是“一场以捏造借口解雇我的图谋，因为我拒绝屈服于政治压力，坚持仅依据最有利于美国人民的标准来设定利率”。

Roberts在多数意见中也指出，若法院接受过于薄弱的解雇理由，每一位未来的联储理事都将知道，被解雇的门槛极低。

裁决出炉后数分钟，Pulte——近期已升任代理国家情报总监——在社交媒体上发文，称预计Cook将被指控犯有抵押贷款欺诈罪，暗示针对她的行动仍将继续。

沃什面临的真实挑战

裁决为沃什提供了制度保障，但政策压力并未消散。

美联储官员目前正在讨论，若经济增长强劲、通胀持续，今年晚些时候可能需要加息，而非特朗普所希望的降息。

前美联储主席鲍威尔选择留任联储理事，任期至2028年。这一决定打破了近年惯例。鲍威尔今春的公开表态显示，此举与他行政压力的更广泛担忧有关。鲍威尔的存在或许会在某种程度上形成对沃什的制衡，但同时也让特朗普少了一个可以填入政策盟友的席位。

而沃什的前任席位由Stephen Miran担任，后者在出席的六次联储会议上，全部投票支持更宽松的货币政策。若特朗普再提名一位类似立场的人选，沃什将陷入两难：支持宽松政策，可能被市场和同僚视为失去独立性；反对，则可能与提名他的总统正面交锋。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

534 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

4 条评论

一杯清茶
3小时前 中国福建省

沃十是他政治盟友

0 回复

MobileUser2233 VIP会员
4小时前 中国上海

最高法院还能简称高院？

0 回复

MobileUser6178
5小时前 中国浙江省

掰手腕的过程中，无声无息，总得有个输赢的

0 回复

见闻用户
6小时前 中国上海

为什么突然音量变小

0 回复